

عقد كراء عقار مهني أو تجاري

02

Contrat de bail à usage commercial ou professionnel

طبقا للقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

حرر هذا العقد بين الطرفين التالبيين، وقد اتفقا على ما يلي:

المكثري (المستأجر)

الاسم/التسمية الاسم الكامل / الشركة

رقم البطاقة الوطنية / السجل رقم البطاقة الوطنية أو السجل التجاري

العنوان العنوان

الهاتف الهاتف

المكري (المالك)

الاسم/التسمية الاسم الكامل / الشركة

رقم البطاقة الوطنية / السجل رقم البطاقة الوطنية أو السجل التجاري

العنوان العنوان

الهاتف الهاتف

المادة 1 محل العقد ونشاط الاستغلال

يكري المكثري للمكثري المحل الكائن بـ [العنوان الكامل]، بمساحة تقديرية [] م²، لممارسة نشاط [نوع النشاط التجاري/المهني] حصرا، دون أن يحق للمكثري تغيير النشاط دون موافقة كتابية.

المادة 2 مدة الكراء

حددت مدة هذا الكراء في [] سنة/سنوات ابتداء من [/ / 2026]، مع تمتع المكثري بحق التجديد وفق الشروط والأجال المنصوص عليها في القانون 49.16 عند توفر الشروط القانونية (الأصل التجاري).

المادة 3 الوجيبة الكرائية والمراجعة

حدد الكراء الشهري في [] درهما، تراجع كل [] سنوات وفق مؤشر تكلفة الكراء المعمول به قانونا أو باتفاق الطرفين.

المادة 4 مبلغ الضمانة ومفتاح المحل (المقابل)

يؤدي المكثري مبلغ ضمانة قدره [] درهما لضمان تنفيذ التزاماته، ويذكر إن وجد مبلغ إضافي مقابل الحق في الإيجار/الأصل التجاري.

المادة 5 التزامات المكثري

الحفاظ على المحل وتجهيزاته، أداء الوجيبة الكرائية والرسوم والضرائب المهنية المرتبطة بنشاطه، الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لمزاولة نشاطه على نفقته الخاصة.

المادة 6 الأشغال والتجهيزات

لا يجوز للمكثري إدخال تعديلات على البنية أو الواجهة دون إذن كتابي مسبق من المكري، وكل تجهيز يضاف يبقى ملكا للعقار عند نهاية الكراء ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 7 التأمين

يلتزم المكثري بإبرام عقد تأمين يغطي أضرار الحريق والمسؤولية المدنية المرتبطة باستغلال المحل، ويدلي بما يثبت ذلك للمكري عند الطلب.

المادة 8 إفراغ المحل وحق الكراء التجاري

لا يجوز إفراغ المكتري من المحل إلا وفق المسطرة القانونية المنصوص عليها في القانون 49.16، مع مراعاة حقه في التعويض عن الإفراغ عند الاقتضاء إذا توفرت شروط اكتساب الأصل التجاري.

المادة 9 فسخ العقد

يمكن فسخ العقد تلقائياً عند عدم الأداء أو الإخلال الجسيم بالالتزامات التعاقدية، بعد إنذار يبقى دون جدوى، ووفق المساطر القضائية المعمول بها.

المادة 10 الاختصاص القضائي

كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يختص به المحكمة التجارية أو الابتدائية المختصة ترابياً حسب موقع العقار.

⚠ تنبيه قانوني

نظراً لخصوصية الكراء التجاري (احتمال اكتساب الحق في التجديد والأصل التجاري)، يُنصح بمراجعة محام مختص قبل التوقيع النهائي.

إمضاء الطرف الثاني

إمضاء الطرف الأول

حُرر بوساطة وكالة الوسيط 777 العقارية — للاستعمال
كتمونج إرشادي

